



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Año de la Grandeza Argentina

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2026-50-APN-TDC#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Viernes 14 de Agosto de 2026

Referencia: Conc. 2111 | Resolución TDC | Arts. 7° y 9°, Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2026-52043642- -APN-DR#CNDC, caratulado "*CHS DE ARGENTINA S.A.S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2111)*".

La notificación presentada el 26 de mayo de 2026 por CHS DE ARGENTINA S.A. y E-GRAIN S.A., referida a la reconfiguración de la estructura de gobierno corporativo y del régimen de control conjunto sobre SITIO 0 DE QUEQUÉN S.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-78194363-APN-SCE#ANC), emitido el 13 de agosto de 2026.

Lo dispuesto en los artículos 7°, 9°, 14 y 31, inciso b), de la Ley 27.442 y su Decreto Reglamentario PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación notificada consiste en la reconfiguración de la estructura de gobierno corporativo y del régimen de control conjunto sobre SITIO 0 DE QUEQUÉN S.A. ("SITIO 0"), sociedad que explota la concesión de la terminal portuaria ubicada en el Puerto Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires. Se instrumentó el 15 de mayo de 2026 mediante dos acuerdos de compraventa de acciones, por los cuales CHS DE ARGENTINA S.A. ("CHS") y E-GRAIN S.A. ("E-GRAIN") adquirieron una parte de las acciones Clase "A" de titularidad de ALEA Y COMPAÑÍA S.A. ("ALEA") y la totalidad de las acciones de titularidad de LARTIRIGOYEN Y COMPAÑÍA S.A. ("LARTIRIGOYEN"). El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 18 de mayo de 2026 y su notificación ante la ANC se realizó el 26 de mayo de 2026.

CHS es una compañía argentina dedicada a la compra y exportación de productos e insumos agrícolas, controlada por CHS INC. E-GRAIN desarrolla actividades agroindustriales de producción, acopio, comercialización y

exportación de granos, y presta servicios logísticos y de almacenamiento; se encuentra controlada por Alejandro Juan NARI (80%) y Gabriel Luis CASSULLO (20%), quienes también participan en A&J NARI S.A. ("A&J"), otra accionista de SITIO 0. ALEA y LARTIRIGOYEN son sociedades argentinas dedicadas principalmente a la venta de cereales, oleaginosas y forrajes.

Los seis accionistas originarios de SITIO 0 —CHS, E-GRAIN, COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. ("COFCO"), A&J, ALEA y LARTIRIGOYEN— suscribieron en agosto de 2014 un acuerdo de accionistas ("SHA de 2014") que confería control conjunto a los socios, exigiendo el voto afirmativo de accionistas que representaran como mínimo el 81% del capital social y los votos para la adopción de resoluciones sobre asuntos estratégicos. En esa oportunidad, con motivo del ingreso de CHS y COFCO a la sociedad, la autoridad de aplicación de la entonces Ley 25.156 había resuelto que la operación consultada no se encontraba alcanzada por la obligación de notificación, en tanto SITIO 0 se hallaba en una etapa primaria de desarrollo sin volumen de negocios ni actividad económica y no podía ser considerada "empresa" a esos efectos.

Actualmente SITIO 0 opera a plena capacidad la terminal agroexportadora, configurando una empresa activa en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442, motivo por el cual las empresas notificantes presentaron la reestructuración accionaria para su análisis. Como consecuencia de la operación, CHS incrementó su participación directa a 34,59% y E-GRAIN obtuvo una participación total de 40,66% (36,42% directa y 4,24% indirecta a través de A&J), mientras que ALEA redujo su tenencia al 2% y LARTIRIGOYEN vendió la totalidad de su participación (4,24%). Los tres grupos económicos co-controlantes remanentes —CHS, E-GRAIN y COFCO— pasaron así a ser titulares del 98% del capital social y los votos de SITIO 0, y manifestaron su intención de suscribir en el mediano plazo un nuevo acuerdo de accionistas en línea con las modificaciones notificadas.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas analizó si la operación notificada encuadra en el concepto de concentración económica del artículo 7° de la Ley 27.442, que la define como la toma de control de una o varias empresas. Recordó que la (ex) CNDC ha limitado ese concepto a los actos que provocan una toma de control de iure o de facto, que impliquen un cambio permanente en la estructura de control de una empresa por un grupo o agente económico diferente al anterior a la operación.

Las partes notificantes sostuvieron que no se trató de una reorganización societaria interna, sino de un cambio en el control de SITIO 0: de un control conjunto ejercido previamente por seis socios (CHS, E-GRAIN, COFCO, A&J, ALEA y LARTIRIGOYEN) a un nuevo control conjunto de tres socios (CHS, E-GRAIN y COFCO), que reunieron de forma autónoma el 98% del capital social y los votos, así como las mayorías y el nombramiento de directores necesarios para definir la estrategia competitiva de la empresa.

La Secretaría consideró que, dado que SITIO 0 fue siempre controlada en forma conjunta por sus accionistas, la operación notificada no evidencia un cambio en la naturaleza del control —de conjunto a exclusivo— ni surgen de la documentación acompañada nuevos y diferentes derechos de voto o veto que permitan a los accionistas preexistentes obtener un control diverso al que ya tenían. Señaló, en particular, que bajo el SHA de 2014 la adopción de resoluciones sobre asuntos estratégicos requiere el voto afirmativo de accionistas que representen como mínimo el 81% del capital social y los votos, de manera que, tanto antes como después de la operación, resultaba y resulta necesario el voto favorable de las empresas notificantes en función de sus participaciones accionarias. De ello concluyó que, para la toma de decisiones estratégicas, subsiste una situación de control conjunto entre CHS, E-GRAIN y COFCO, quienes necesariamente deben contar con el voto de otro accionista

para conformar la voluntad social.

Sobre esa base, la Secretaría valoró la diligencia de las empresas notificantes al presentar la operación para su análisis, pero concluyó que no se observa un cambio o modificación en la estructura de control de SITIO 0 que implique la toma de control por un agente económico diferente ni la modificación en la naturaleza del control entre los accionistas preexistentes. Por lo expuesto, y conforme al artículo 31, inciso b), de la Ley 27.442, la Secretaría de Concentraciones Económicas opinó que la operación notificada no constituye una concentración económica en los términos del artículo 7° de dicha norma y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9°. Aconsejó, por ello, a este Tribunal disponer que la operación notificada no está sujeta a dicha obligación y resolver el archivo de las presentes actuaciones.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 13 de agosto de 2026.

La operación notificada no evidencia un cambio en la naturaleza del control de SITIO 0 —que continúa siendo ejercido en forma conjunta, ahora por tres de los seis accionistas originarios— ni otorga a los accionistas preexistentes derechos de voto o veto diversos de los que ya tenían bajo el SHA de 2014. No se verifica, en consecuencia, una toma de control de iure o de facto por un grupo o agente económico diferente al anterior a la operación, presupuesto que exige el artículo 7° de la Ley 27.442 para configurar una concentración económica.

Corresponde, por ello, concluir que la operación notificada no constituye una operación de concentración económica en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442 y que, en consecuencia, no se encontraba sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de dicha norma, correspondiendo disponer el archivo de las presentes actuaciones.

Por ello,

EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

RESUELVE:

Artículo 1°.- Determinar que la operación notificada, consistente en la reconfiguración de la estructura de gobierno corporativo y del régimen de control conjunto sobre SITIO 0 DE QUEQUÉN S.A., no constituye una operación de concentración económica en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442 y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de dicha norma.

Artículo 2°.- Disponer el archivo de las presentes actuaciones.

Artículo 3°.- Notifíquese a CHS DE ARGENTINA S.A. y a E-GRAIN S.A. la presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (RE-2026-78194363-APN-SCE#ANC).

Artículo 4°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 5°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Digitally signed by Marcelo D'Amore
Date: 2026.08.13 17:46:17 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Marcelo D'Amore
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2026.08.14 08:56:56 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Lucas TREVISANI VESPA
Vocal
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2026.08.14 12:47:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Rodolfo Montamat
Presidente
Tribunal de Defensa de la Competencia
Autoridad Nacional de la Competencia



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA:

LA SECRETARIA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, referido a la notificación de una operación que tramita bajo el expediente EX-2026-52043642- -APN-DR#CNDC, caratulado "CHS DE ARGENTINA S.A.S/ NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY 27.442 (CONC 2111)".

I DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN Y LOS SUJETOS INTERVINIENTES

1. La operación notificada consiste en la reconfiguración de la estructura de gobierno corporativo y del régimen de control conjunto sobre SITIO 0 DE QUEQUÉN S.A. ("SITIO 0").
2. La transacción fue instrumentada el 15 de mayo de 2026 mediante dos acuerdos de compraventa de acciones que implicaron la adquisición, por parte de CHS DE ARGENTINA S.A. ("CHS") y E-GRAIN S.A. ("E-GRAIN"), de una parte de las acciones Clase "A" de SITIO 0 de titularidad de ALEA Y COMPAÑÍA S.A. ("ALEA"), y la totalidad de acciones de SITIO 0 de titularidad de LARTIRIGOYEN Y COMPAÑÍA S.A. ("LARTIRIGOYEN").
3. CHS es una compañía argentina dedicada a la compra y exportación de productos e insumos agrícolas, particularmente granos vegetales y sus derivados, así como cualquiera de sus subproductos y derivados, industrializados o no, para ser almacenados en depósitos propios o de terceros. Su único accionista es CHS INC.
4. E-GRAIN desarrolla actividades en el sector agroindustrial vinculadas principalmente a la producción, acondicionamiento, acopio, comercialización y exportación de granos y especialidades agrícolas, presta servicios logísticos y de almacenamiento de granos, incluyendo recepción, clasificación, secado, conservación, despacho y coordinación de transporte terrestre y portuario, opera infraestructura de acopio y logística en la provincia de Buenos Aires y participa en operaciones de exportación de granos. Se encuentra controlada por Alejandro Juan NARI (80% de las acciones) y Gabriel Luis CASSULLO (20%), quienes tienen participación en distintas sociedades con ventas en Argentina, entre ellas, A&J NARI S.A. ("A&J") otra accionista de SITIO 0.
5. SITIO 0 es una empresa local que explota la concesión de la terminal portuaria ubicada en el Puerto Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires.
6. ALEA es una sociedad argentina cuya actividad principal es la venta al por mayor de cereales, oleaginosas y forrajeras (excepto semillas) y en forma secundaria dedicada al cultivo de trigo, maíz, soja, girasol y cría de ganado bovino.¹ ALEA era titular en tiempo previo del 23,01% de acciones Clase A y mantiene, luego de la operación, el 2%.
7. LARTIRIGOYEN es una sociedad argentina cuya actividad principal es la venta de cereales, oleaginosas y forrajeras (excepto semillas) y en forma secundaria dedicada al

¹ Conforme surge de las actividades económicas denunciadas ante la AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO (ARCA).

cultivo de trigo y cría de ganado bovino, entre otras actividades agropecuarias.² Vende la totalidad de sus acciones (4,24% Clase A).

8. Las partes notificantes informan que en agosto de 2014 los accionistas originarios de SITIO 0 —CHS, E-GRAIN, COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA S.A. (“COFCO”), A&J, ALEA y LARTIRIGOYEN— suscribieron un acuerdo de accionistas (el “SHA de 2014”) que les confería control conjunto a los socios. En ese momento SITIO 0 había sido constituida como una sociedad de propósito específico con el objeto de explotar la concesión de la terminal portuaria ubicada en el Puerto Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires.
9. El capital social y los derechos de voto de SITIO 0 se encontraban distribuidos entre sus seis (6) accionistas que pertenecen a grupos económicos independientes, agrupados en cuatro clases de acciones diferenciadas: ALEA con el 23,01% de acciones Clase A, LARTIRIGOYEN con el 4,24% de acciones Clase A, A&J con el 4,24% de acciones clase B, E-GRAIN con el 23,01% de acciones clase B, CHS con el 22,75% de acciones clase C y COFCO con el 22,75% de acciones clase D.
10. Explican que bajo los términos del SHA de 2014, la adopción de resoluciones relativas a los asuntos de carácter estratégicos (aprobación de planes de inversión, presupuestos anuales, modificaciones estatutarias, endeudamientos extraordinarios y nombramientos de gerentes, entre otros) requerían el voto afirmativo de accionistas o sus directores que representaran como mínimo el 81% del capital social y los votos, lo que implica un régimen de control conjunto sobre la sociedad por parte de los socios.
11. En ese contexto y con motivo del ingreso a la sociedad de CHS y COFCO,³ se presentó un pedido de opinión consultiva donde la autoridad de aplicación de la entonces Ley 25.156 resolvió, con fundamento en lo dictaminado por la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) , que la operación consultada no se encontraba alcanzada por la obligación de notificación prevista en la norma, en atención a que SITIO 0 se encontraba en una etapa primaria de desarrollo sin volumen de negocios atribuible ni actividad económica, por lo que no podía ser considerada como "empresa" al momento de concretarse la operación y, por lo tanto, la adquisición de acciones por parte de CHS y COFCO no implicaba una toma de control en los términos del entonces artículo 6° de la Ley 25.156.⁴
12. Considerando que en la actualidad SITIO 0 opera a plena capacidad la terminal agroexportadora en el Puerto de Quequén, configurando una empresa activa bajo el alcance del artículo 7° de la Ley 27.442 (LDC), es que las empresas notificantes, presentan la reestructuración accionaria para el análisis de esta SCE.
13. Como consecuencia de la operación notificada, CHS incrementa su participación accionaria directa a 34,59%, mientras que E-GRAIN obtiene una participación total del 40,66%, a partir de su participación directa resultante del 36,42%, y su participación indirecta a través de A&J (4,24%), manteniendo el control conjunto de la empresa que ya tenían en tiempo

² Conforme surge de las actividades económicas denunciadas ante la AGENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL ADUANERO (ARCA).

³ Anteriormente denominada NOBLE ARGENTINA S.A.

⁴ Caratulada “CHS DE ARGENTINA S.A. y SITIO 0 DE QUEQUEN S.A. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 243)” resuelto por Resolución (ex) SECC 336/2016 en fecha 14 de noviembre de 2016. <https://cndc.produccion.gob.ar/node/1993>

previo. A continuación, se resume la composición accionaria de SITIO 0, antes y después de la operación:

Tabla 1 | Composición accionaria de SITIO 0 S.A.

Accionista	Grupo económico	Clase	% antes	% después (directo)
ALEA	ALEA	A	23,01%	2,00%
LARTIRIGOYEN	LARTIRIGOYEN	A	4,24%	— (sale)
A&J	Nari / Cassullo	B	4,24%	4,24%
E-GRAIN	Nari / Cassullo	B	23,01%	36,42%
CHS	CHS Inc.	C	22,75%	34,59%
COFCO	COFCO	D	22,75%	22,75%
Total			100,00%	100,00%

Fuente: SCE en base a información aportada por la parte notificante.

14. Asimismo, ponen en conocimiento de esta AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), que es intención de los tres grupos económicos co-controlantes remanentes (E-GRAIN, CHS y COFCO) de proceder a la redacción e implementación en el mediano plazo de un nuevo acuerdo de accionistas, en línea con las modificaciones accionarias notificadas.
15. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 18 de mayo de 2026, y su notificación ante la ANC se realizó el 26 de mayo de 2026.⁵

II PROCEDIMIENTO

16. El 26 de mayo de 2026, CHS y E-GRAIN notificaron la operación mediante la presentación del formulario F0.
17. El 28 de mayo de 2026, realizaron una presentación espontánea con documentación complementaria y el poder especial de E-GRAIN. El 30 de junio de 2026, esta SCE formuló observaciones al Formulario F0, haciéndosele saber a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 que comenzó a correr el día hábil posterior a su presentación de fecha 28 de mayo de 2026, se encontraba suspendido hasta que la parte suministre -en forma íntegra y correcta- toda la información, antecedentes y documentación que le fuera solicitada.
18. El 14 de julio de 2026 la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
19. El plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil siguiente a la fecha mencionada.

⁵ Ver Formulario F0 agregado mediante IF-2026-51509674-APN-DR#CNDC en el orden 18 de las actuaciones.

III ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DE LA NOTIFICACIÓN EFECTUADA

20. Luego de analizar en detalle la información y documentación acompañada, esta SCE entiende que la operación notificada no encuadra en el artículo 7° de la Ley 27.442 (LDC) y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación prevista en el artículo 9° de la citada norma.
21. El artículo 7° de la LDC establece que “... se entiende por concentración económica **la toma de control** de una o varias empresas...”.
22. La (ex) CNDC ha dicho que la LDC expresamente limita el concepto de *concentración económica* a aquellos actos que provoquen una toma de control de *iure* o de facto, que implique un cambio permanente en la estructura de control de una empresa por un grupo o agente económico *diferente* al anterior a la operación notificada.⁶
23. Las partes notificantes entienden que no se trata de una reorganización societaria interna, sino que la transacción implicó un cambio en el control de SITIO 0, pasando de un control conjunto antes ejercido por los seis (6) socios (CHS, E- GRAIN, COFCO, A&J, ALEA y LARTIRIGOYEN) a un nuevo control conjunto de tres (3) socios (CHS, E- GRAIN, COFCO) en virtud de las nuevas mayorías alcanzadas tras la operación.
24. Además, informan que los tres socios remanentes (CHS, E-GRAIN y COFCO) pasaron a ser titulares del 98% del capital social y votos de SITIO 0, reuniendo de forma autónoma las mayorías y el nombramiento de directores necesarios para definir y dirigir la estrategia competitiva de la empresa.
25. Considerando las afirmaciones de las empresas notificantes, esto es, que SITIO 0 fue controlada siempre en forma conjunta por sus accionistas, la operación notificada no evidencia un cambio en la naturaleza de control (conjunto a exclusivo) ni surge de los documentos acompañados nuevos y diferentes derechos de votos y vetos que permitan a los accionistas preexistentes obtener un control diverso al que tenían en tiempo previo.
26. De esta manera, para la toma de decisiones estratégicas, se presenta una situación de control conjunto entre CHS, E-GRAIN y COFCO, quienes necesariamente deben contar con el voto de otro accionista para conformar la voluntad social, tanto en los términos del SHA de 2014, como en las mayorías previstas en la Ley 19.550, evidenciando que, como

⁶ “COMPLEJO ALIMENTICIO SAN SALVADOR S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY N° 27.442” (CONC. 2024)” EX-2025-16670128-APN-DR#CNDC Resolución SIYC N° 310 de fecha 11 de agosto de 2025 y Dictamen (ex) CNDC IF-2025-79447305-APN-CNDC#MEC de fecha 22 de julio 2025. “SANTA MARGARITA LLC S/NOTIFICACIÓN ART.9 DE LA LEY 27.442 (CONC.1978)”. EX-2024-57921920-APN-DR#CNDC <https://cndc.produccion.gob.ar/node/4136>

“AMX ARGENTINA S.A. Y TELMEX ARGENTINA S.A. S/CONSULTA INTERPRETACION LEY 25156 (OPI N° 190)”, Expte. S01:0214946/2010, Resolución SCI N° 542/10 de fecha 17 de diciembre de 2010 y Dictamen (ex) CNDC N° 844, disponible en <http://cndc.produccion.gob.ar/sites/default/files/cndcfiles/844.pdf>

“CONOSUR COMUNICACIONES S.A. E INVERINTER S.A. S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY 25.156 (OPI 226)”, Expte. N° S01:0447642/12. Resolución SCI N°40/13 de fecha 8 de mayo de 2013 y Dictamen (ex) CNDC N° 992. <http://cndc.produccion.gob.ar/sites/default/files/cndcfiles/992.pdf>
“TECPETROL INTERNACIONAL, S.L., COMPAÑÍA GENERAL DE COMBUSTIBLES S.A., TOTAL GASANDES S.A.S. y TOTAL GAS Y ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A (OPI 246)”, Expte. N° S01:0146229/2014. Resolución SCI N°484/16 de fecha 29 de diciembre de 2016 y Dictamen CNDC N° 1418 <http://cndc.produccion.gob.ar/node/199>

consecuencia de la operación se mantiene el control conjunto entre los accionistas preexistentes.

27. Esta SCE valora y destaca que las empresas notificantes se comportan de manera diligente al presentar para su análisis la presente operación, pero no se observa un cambio o modificación en la estructura de control de SITIO 0, que implique la toma de control por un agente económico diferente o la modificación en la naturaleza del control entre los accionistas preexistentes, que impide encuadrarla en la definición prevista en el artículo 7° de la Ley 27.442.
28. Asimismo esta SCE hace saber a las empresas notificantes que el presente análisis se basa exclusivamente en que el SHA de 2014 establece que, para la adopción de resoluciones relativas a los asuntos de carácter estratégico, se requiere el voto afirmativo de accionistas que representaran como mínimo el 81% del capital social y los votos, de manera que en tiempo previo y posterior a la operación notificada, era y es necesario el voto favorable de las empresas notificantes, en función de las participaciones accionarias previas y actuales.⁷
29. Por lo expuesto, esta SCE considera que la operación notificada no encuadra en el concepto de concentración económica previsto en el artículo 7° de la LDC, toda vez que no se verifica un cambio en la naturaleza del control de SITIO 0 y, en consecuencia, no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la misma normativa.

IV CONCLUSIONES

30. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SCE opina, conforme lo dispone el artículo 31, inciso b) de la Ley 27.442, que la operación notificada no constituye una operación de concentración económica conforme los términos del artículo 7° de la mencionada norma.
31. Por ello, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS aconseja al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA disponer que la operación notificada no está sujeta a la obligación de notificación dispuesta en el artículo 9° de la Ley 27.442 por no constituir una concentración económica y, en consecuencia, resolver el archivo de las presentes actuaciones.
32. Elévese el presente Dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.

⁷ En atención a la confidencialidad solicitada respecto de los términos del SHA de 2014, no se desarrollan en el presente dictamen consideraciones respecto de la adopción de decisiones en el seno del Directorio de SITIO 0, siendo suficiente para entender el control conjunto informado por las empresas notificantes, la mayoría del 81% del capital social y los votos de sus accionistas en las Asambleas.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número: RE-2026-78194363-APN-SCE#ANC

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 13 de Agosto de 2026

Referencia: Conc. 2111 | Dictamen SCE [Archivo]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.13 12:13:53 -03:00

Germán Augusto Zamorano
Secretario
Secretaría de Concentraciones Económicas
Autoridad Nacional de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.13 12:13:54 -03:00